

郑州市金水区人民法院

刑事判决书

(2024)豫0105刑初XXX号

被告人孙立军，男，2000年11月3日出生，居民身份证号码4101*****
*3456，汉族，高中文化，酒吧服务员，户籍所在地河南省郑州市金水区XX路XX
号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年6月24日被郑州市公安局金水分
局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于郑州市金水区看守所。

郑州市金水区人民检察院以金检刑诉〔2024〕XXX号起诉书指控被告人孙立
军犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年7月25日向本院提起公诉。本院依法适
用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。郑州市金水区人民检察院指
派检察员XXX出庭支持公诉，被告人孙立军到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控：

2024年6月初，被告人孙立军在郑州市金水区某酒吧结识绰号“猫哥”的男子，约定由孙立军介绍他人办理银行卡，每介绍一人支付200元介绍费。2024年6月10日至6月18日期间，孙立军先后介绍张某、李某、王某三人办理银行卡，并将联系方式提供给“猫哥”，获利600元。其中，张某名下银行卡（卡号：6217*****4567）于2024年6月18日至6月20日期间累计接收资金人民币700,000元，均在到账后24小时内被转出。经查，上述资金涉及电信诈骗案件2起。公诉机关认为，被告人孙立军的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请本院依法判处。

被告人孙立军对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用
简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明：

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

另查明，2024年6月23日，被告人孙立军在郑州市金水区XX路XX号被公安机
关抓获归案。到案后，被告人孙立军如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人
孙立军退缴违法所得人民币600元。

上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：

书证：户籍证明、银行开户记录、银行交易流水、扣押决定书、扣押清单等

；

电子数据：涉案银行卡网银转账记录电子数据、孙立军手机微信聊天记录、孙立军手机微信群信息；

被告人供述与辩解：被告人孙立军的供述与辩解；

其他证明材料：抓获经过、退缴违法所得收据等。

本院认为，

被告人孙立军明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其介绍他人办理银行卡，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人孙立军犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。

被告人孙立军到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人孙立军自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人孙立军已退缴违法所得，酌情从轻处罚。

依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、

被告人孙立军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2024年6月23日起至2025年1月22日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）

二、

追缴被告人孙立军违法所得人民币六百元，上缴国库。

三、

扣押在案的手机一部，依法予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员 XXX
2024年8月15日

(院印)